

1500876-75.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... condenações recentes específicas por tráfico, a serem utilizadas na próxima fase da dosimetria, o acusado ostenta ainda outra condenação, também por tráfico, já depurada; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 08 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, mais 825 dias-multa.

Na segunda fase, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500876-75.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500876-75.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DE MEIRA LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. LEANDRO DE MEIRA LIMA foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 309 do Código de Trânsito, porque, em 17.04.2021, por volta das 14h30, na Estrada do Rio Pequeno, altura do nº 100, Parque América, Rio Grande da Serra, conduziu veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, e trazia consigo, para fins de tráfico, 50 porções de maconha (242,8), 20 porções de "haxixe" (16,1g), 300 porções de "crack" (82,2g) e 10 porções de cocaína (34,2g).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 80/82).

Denúncia oferecida em 05.05.2021 (fls. 144/147).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 176/177).

Denúncia recebida em 27.01.2022 (fl. 181).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva

de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade de ambos os delitos foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 09/13), autos de exibição e apreensão (fls. 15/14), auto de constatação (fls. 25/28), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 221/223), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Clayton Bueno de Freitas e Douglas de Luna Soares disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com o acusado, que conduzia uma motocicleta em velocidade considerável no sentido contrário ao da viatura. Percebendo a aproximação dos policiais, ele se assustou e passou a olhar para trás, razão pela qual emitiram sinais sonoros e visuais de parada. Ele não apenas desrespeitou os sinais como ainda empreendeu fuga em alta velocidade, gerando perigo de dano, vindo a ser alcançado e abordado somente 1 km adiante, após acompanhamento. Ao fazê-lo, passou por diversos transeuntes e veículos. Abordado, com ele encontraram uma sacola contendo as diversas porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas, além de uma certa quantia em dinheiro. Não conheciam o acusado, que, em conversas informais, teria confessado a prática do tráfico, dizendo que as drogas eram destinadas ao abastecimento de uma "biqueira". Em pesquisas, verificaram ainda que o acusado não era habilitado à condução de veículos automotores.

Na delegacia, Leandro optou por permanecer em silêncio (fl. 08).

Em juízo, confessou apenas o crime de trânsito. Disse que, de fato, acelerou a moto ao perceber a aproximação da viatura e receber os sinais de parada dos policiais, uma vez que não era habilitado a conduzi-la. Nega, contudo, que trouxesse qualquer droga consigo. Segundo alega, a sacola contendo as drogas foi tirada da viatura policial e atribuída a ele em razão de seus antecedentes e da fuga empreendida. Não conhecia os policiais.

À luz da prova produzida, patente a prática dos crimes de tráfico e de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, exatamente conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta, em relação ao primeiro, da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da conduta do acusado.

Sobre o tráfico, o acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que as porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas foram encontradas, todas, na bermuda do acusado, em uma sacola plástica, após ele ter tentado empreender fuga em alta velocidade na condução de uma moto, desrespeitando os sinais visuais e sonoros de parada.

Não há nada que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Afastada, portanto, a possibilidade de irresponsabilidade do acusado, mesmo porque apreendidas com ele 50 porções de maconha (242,8), 20 porções de "haxixe" (16,1g), 300 porções de "crack" (82,2g) e 10 porções de cocaína (34,2g), evidenciando finalidade de venda dos entorpecentes, a infirmar eventual alegação de posse para uso pessoal.

É o que basta.

Sobre a condução de veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, igualmente segura a palavra dos policiais no sentido de que, deparando-se

com o acusado na condução de uma motocicleta, e após emitidos sinais visuais e sonoros de parada, ele empreendeu fuga em alta velocidade, sem sucesso, contudo, vindo a ser alcançado e abordado somente cerca de 1km mais à frente, de modo que consumado o crime.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa e não deixa dúvidas da prática dos delitos previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 309 do Código de Trânsito, devendo por eles responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1) ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendido quase meio quilo de droga com o acusado - 50 porções de maconha (242,8), 20 porções de "haxixe" (16,1g), 300 porções de "crack" (82,2g) e 10 porções de cocaína (34,2g), com capacidade de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, tendo em vista o maior potencial vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, tendo em vista a FA e certidões de fls. 54/56 e 60/67, que demonstram que, além de duas condenações recentes específicas por tráfico, a serem utilizadas na próxima fase da dosimetria, o acusado ostenta ainda outra condenação, também por tráfico, já depurada; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 08 anos, 03 meses e 18 dias de reclusão, mais 825 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência específica, em razão de duas condenações definitivas por tráfico, uma de 2017 e outra de 2018 (fls. 54/55), de modo que fica a pena intermediária em 11 anos e 24 dias de reclusão, mais 1.100 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 11 anos e 24 dias de reclusão, mais 1.100 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, além de reincidente específico, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminoso.

2) ART. 309 DO CTB.

Na primeira fase: culpabilidade negativa, uma vez que, além da condução da moto sem a devida habilitação, gerando perigo de dano - núcleo do tipo -, o acusado praticou a conduta na tentativa de fugir de abordagem policial, o que certamente autoriza a exasperação da pena-base; antecedentes negativos, tendo em vista a FA e certidões de fls. 54/56 e 60/67, que demonstram que, além de duas condenações recentes por tráfico, a serem utilizadas na próxima fase da dosimetria, o acusado ostenta ainda outra condenação, também por tráfico, já depurada; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; comportamento da vítima neutro. Fixo, portanto, a pena-base em 08 meses e 05 dias de detenção.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em razão de duas condenações definitivas por tráfico, uma de 2017 e outra de 2018 (fls. 54/55), de modo que fica a pena intermediária em de 08 meses de detenção.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 08 meses de detenção.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar LEANDRO DE MEIRA LIMA como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 309 do Código de Trânsito, condenando-o, respectivamente, a 11 anos e 24 dias de reclusão, mais 1.100 dias-multa, e 08 meses de detenção - calculado o dia-multa em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da reincidência específica e da natureza equiparada a hediondo do delito de tráfico, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º). Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa a prática do tráfico, crime bastante grave, equiparado a hediondo e por indivíduo (bi)reincidente específico. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e natureza das drogas, já que apreendidas com ele 50 porções de maconha (242,8), 20 porções de "haxixe" (16,1g), 300 porções de "crack" (82,2g) e 10 porções de cocaína (34,2g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não só porque nada desprezível a pena imposta em concreto, mas sobretudo diante da tentativa de fuga do acusado, em alta velocidade, a indicar o seu total desprezo pela autoridade policial e que, no caso, dificilmente se sujeitará à autoridade deste juízo.

Por fim, decreto o perdimento em favor da União do dinheiro apreendido com o acusado, com fundamento no art. 63, I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que não comprovada a sua origem lícita durante a instrução.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA